

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1925/2537

บริษัท บุญ รอด บรีวเวอรี่ จำกัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821

เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 สั่งให้จำเลยที่ 3 สั่งซื้อเบียร์จากโจทก์ หรือยินยอมให้จำเลยที่ 3 สั่งซื้อเบียร์จากโจทก์ในนามจำเลยที่ 1 แต่เป็นเรื่องจำเลยที่ 3 ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตสั่งซื้อเบียร์จากโจทก์เองโดยผลการ และการที่จำเลยที่ 3 ใช้อำนาจหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้โดยใช้ใบรับเงินของจำเลยที่ 1 ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 รู้เห็นยินยอมให้จำเลยที่ 3 กระทำจำเลยที่ 3 จึงมิใช่ตัวแทนชัดของจำเลยที่ 1

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตัวแทนได้สั่งซื้อและค้างชำระค่าเบียร์ รวมเป็นเงิน 2,592,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้สั่งซื้อหรือมอบหมายให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ หรือแสดงต่อโจทก์ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อสินค้าแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ได้สั่งซื้อเบียร์จากโจทก์ในนามส่วนตัวและค้างชำระค่าเบียร์แก่โจทก์ เป็นเงิน 2,592,000 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 2,592,000 บาท แก่โจทก์พร้อม ดอกเบี้ย ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 3 ชำระเงิน จำนวน 2,592,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยที่ 3 เป็นพนักงานจำเลยที่ 1 มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหมวดพัสดุ เป็นผู้สั่งซื้อเบียร์จากโจทก์และค้างชำระค่าเบียร์โจทก์จำนวน 2,592,000 บาท ปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ 1 มีว่าจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ค่าเบียร์จำนวนดังกล่าวร่วมกับจำเลยที่ 3 หรือไม่ ปัญหานี้ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ 1 เคยสั่งซื้อเบียร์จากโจทก์มาโดยตลอด มาหยุดสั่งซื้อตั้งแต่ปี 2527 เนื่องจากจำเลยที่ 1 เลิกดำเนินการด้านรถเสียบึงและโรงแรม โดยให้เอกชนเข้าไปดำเนินการ และได้แสดงออกโดยเปิดเผยสื่อมวลชนได้นำการ แสดงเจตนาการเลิกดำเนินการไปลงพิมพ์แพร่หลายในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ซึ่งโจทก์ทราบหรือคงทราบถึงการเลิกกิจการของจำเลยที่ 1 แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้แจ้งให้โจทก์ทราบโดยตรงว่าหยุดสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์แล้ว นอกจากนี้ยังปรากฏจากคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ว่า ระเบียบการสั่งซื้อของดังกล่าวเป็นระเบียบภายในของจำเลยที่ 1 และขณะเกิดเหตุคดีนี้จำเลยที่ 3 ยังทำงานอยู่กับจำเลยที่ 1 ดังนั้นจึงไม่พอฟังว่าโจทก์ทราบถึงการที่จำเลยที่ 1 หยุดดำเนินการไม่สั่งซื้อเบียร์จากโจทก์แล้ว เพราะจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ เช่นเคย โจทก์ก็นำสินค้าไปส่งที่กองพัสดุของจำเลยที่ 1 เช่นเคยปฏิบัติมา เมื่อ

จำเลยที่ 3 ตรวจรับของแล้วก็ได้ลงลายมือชื่อรับของในใบส่งของซึ่งระบุที่ส่งว่ากอง
พัสดุโรงแรมรถไฟกรุงเทพฯ เมื่อโจทก์รับชำระค่าสินค้าจำเลยที่ 3 ก็ให้หักภาษี ณ ที่
จ่ายไว้ โดยใช้ใบรับเงินของจำเลยที่ 1 เช่นเคยปฏิบัติตลอดมา จำเลยที่ 1 ก็ยอมรับ
อยู่แล้วว่า จำเลยที่ 3 เคยเป็นตัวแทนส่งสินค้าให้แก่ตน พฤติการณ์ที่จำเลยที่ 3 ปฏิบัติ
ต่อมาโดยส่งซื้อสินค้าจากโจทก์และจำเลยที่ 1 ไม่แจ้งยกเลิกการซื้อสินค้าให้โจทก์
ทราบ ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 3 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งจำเลย
ที่ 1 เชิดจำเลยที่ 3 ออกแสดงเป็นตัวแทนหรือยอมให้จำเลยที่ 3 เชิดตัวเองออก
แสดงเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระค่าสินค้าแก่โจทก์
นั้น เห็นว่า การเป็นตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น อาจเกิดโดย
การแต่งตั้งโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายก็ได้ และกรณีตัวแทนเชิดที่ถือได้ว่าเป็นการ
แต่งตั้งโดยปริยายนั้นตัวการผู้เชิดต้องแสดงออกว่าผู้ถูกเชิดเป็นตัวแทนของตน หรือ
รู้แล้วยอมให้ผู้เชิดแสดงออกว่าเขาเป็นตัวแทนของตน ตัวการจึงจะมีความรับผิดชอบ
บุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายที่ตัวแทนได้กระทำลงไป คดีนี้ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่
1 สั่งให้จำเลยที่ 3 สั่งซื้อเบียร์จากโจทก์หรือยินยอมให้จำเลยที่ 3 สั่งซื้อเบียร์จาก
โจทก์ในนามจำเลยที่ 1 แต่เป็นเรื่องจำเลยที่ 3 ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตสั่งซื้อ
เบียร์จากโจทก์เองโดยผลการ การที่จำเลยที่ 3 ใช้อำนาจหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
โดยใช้ใบรับเงินของจำเลยที่ 1 ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 รู้เห็นยินยอมให้จำเลยที่ 3
กระทำ การกระทำของจำเลยที่ 3 ต่าง ๆ จำเลยที่ 1 มิได้มีส่วนได้เสียหรือยินยอม
ด้วย จำเลยที่ 3 จึงมิใช่ตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 1 ที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าพฤติการณ์
การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับ
จำเลยที่ 3 ไม่ต้องด้วยความเห็นศาลฎีกา และที่ศาลอุทธรณ์ฟังจำเลยที่ 3 เป็น
ตัวแทนจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 3 นั้น ก็ไม่ต้องด้วยความเห็น
ศาลฎีกาเช่นกันเพราะเมื่อศาลอุทธรณ์ฟังว่า จำเลยที่ 1 เป็นตัวการต้องรับผิดชอบค่าเบียร์

ตามคำฟ้องแล้ว จำเลยที่ 3 ผู้เป็นตัวแทนย่อมพ้นความรับผิดชอบในค่าเบี้ยรตามฟ้อง
ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>